

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4513/2542

นางสาว คลอดี มาร์ท อังเดร เฟรซาร์ด

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 4

ช. ซึ่งป่วยด้วยโรคปัญญาอ่อนมาตั้งแต่กำเนิดเกิดที่กรุงเทพมหานคร มี
ภูมิลำเนาอยู่แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยอาการวิกลจริตและ
ความบกพร่องทางสมองและสติปัญญาของ ช. มีอยู่จนถึงปัจจุบันไม่สามารถจัด
ทำการงานของตนเองได้ เมื่อ ช. อยู่ในประเทศไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เหตุแห่ง การวิกลจริตซึ่งเป็นมูลคดีนี้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลชั้น
ต้น จึงขอที่ศาลชั้นต้นจะรับคำร้องขอให้ ช. เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้ร้อง
เป็นผู้อนุบาล ช. ไว้พิจารณา

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องมอบอำนาจให้นายจำเนียร ภิญโญดุลยเจตดำเนิน
คดีแทน ผู้ร้องกับนางสาวเซซิล คลอดี ดาเนียลแบร์ลินเยรีและนางแดเนียล จ็องน์
วอนน์ ดูเฮวี่ เดอ แบรองซ์ เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน นางสาวเซซิล คลอดี
ดาเนียล แบร์ลินเยรี ป่วยด้วยโรคปัญญาอ่อนตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถจัดการงาน
ด้วยตนเองได้และมีทรัพย์สินที่ได้รับมรดกมาจากบิดามารดาตามบัญชีทรัพย์สินท้าย
คำร้อง ทั้งอาจมีทรัพย์สินอื่นในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อีก เมื่อ

นางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี ไม่สามารถจัดการ ทรัพย์สินดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลอยู่ จึงประสงค์จะให้ศาลมีคำสั่งให้นางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้ร้องกับนางแดเนียล จ็องน์ วอนน์ ดูเฮว้ เดอ แบรองซ์ ซึ่งไม่เคยเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายเป็นผู้อุปการะนางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น และไม่ปรากฏว่ามูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น ทั้งคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินจึงไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า ตามคำร้องขอของผู้ร้องและคำร้องที่ขออนุญาตให้พิจารณาคดีในศาลที่มูลคดีเกิด ปรากฏว่านางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2505 ที่กรุงเทพมหานครและมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 44 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านท้ายคำร้องนางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี ป่วยด้วยโรคปัญญาอ่อนมาตั้งแต่กำเนิดส่งผลให้เป็นบุคคลวิกลจริต อาการวิกลจริตและความบกพร่องทางสมองและสติปัญญาของนางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี นั้นมีอยู่จนถึงปัจจุบันไม่สามารถจัดทำกรงานของตนเองได้ ฉะนั้นเมื่อนางสาวเซซิล คลอดี้ ดาเนียล แบร์ลินเยรี อยู่ใน

ประเทศไทย และมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร เหตุแห่งการวิกลจริต ซึ่งเป็นมูลคดีนี้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น ขอบที่ศาลชั้นต้นจะรับไว้พิจารณาต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับคำร้องขอของผู้ร้องไว้พิจารณานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้รับคำร้องขอของผู้ร้องไว้ โดยให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาต่อไปตามรูปคดี

(จังหวัด วิเชียรสรรค์-อำนาจ สุขพรม-ชวลิต ธรรมฤๅษ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>